



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1257 del 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 122 del 10/07/2026

PROPOSTA N. 1327 del 12/05/2026

OGGETTO: Intervento di realizzazione di un muro di sostegno in loc. Spartà dell'ex Comune di Sambiase.
Approvazione progetto esecutivo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 15.12.2022

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile del 15/12/2022, relativa alla causa civile iscritta al n. *** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 trattenuta in decisione all'udienza del 20.6.2022, il comune di Lamezia Terme è stato condannato all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino e alla messa in sicurezza dell'accesso alla proprietà della *****
*****;
- per dare attuazione all'intervento sopra indicato è stato necessario affidare gli incarichi professionali di redazione dello studio geologico, geotecnico e geosismico dell'area oggetto di intervento e di redazione del PFTE e del progetto esecutivo, di direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- con determina dirigenziale del Settore Tecnico R.G. 1430 del 21/12/2023, è stato affidato l'incarico di redazione dello studio geologico, geotecnico e geosismico dell'area interessata per l'acquisizione dei dati necessari per la messa in sicurezza dell'ingresso/rampa del fondo di proprietà dell'attrice;
- per l'affidamento di cui al punto precedente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ZA73DB1A15 ;
- con determina dirigenziale del Settore Tecnico R.G. 1434 del 21/12/2023, è stato affidato l'incarico per la redazione del PFTE e del progetto esecutivo, di direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell'intervento di realizzazione di un muro di sostegno in contrada Zupello dell'ex Comune di Sambiase, strada comunale di collegamento Sambiase-Spartà;
- per l'affidamento di cui al punto precedente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) Z143DACF2A;

Considerato che:

- in data 18/03/2024 con nota mezzo pec, acquisita al protocollo comunale n. 24945 il Geologo incaricato, ha trasmesso l'espletamento dello studio geologico e sismico utile alla redazione della progettazione esecutiva dell'intervento da realizzare;
- in data 16/01/2025, con nota trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data avente prot. n. 4288, ed ulteriori integrazioni acquisite al protocollo comunale n.86058 del 05/11/2025, il progettista incaricato ing. Vincenzo Torcasio, trasmetteva il progetto esecutivo che si compone dei seguenti allegati:
 - Elenco elaborati;
 - Relazione tecnica generale;
 - Piano di sicurezza e coordinamento in fase progettuale;

- Fascicolo dell'opera;
- Cronoprogramma;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza manodopera;
- Elenco prezzi sicurezza;
- Computo metrico sicurezza;
- Quadro economico;
- Layout di cantiere;
- Relazione di cantierizzazione;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Piano di manutenzione delle opere;
- Censimento e progetto risoluzione interferenze;
- Relazione sul trattamento dei materiali provenienti dagli scavi;
- Relazione metodologica CAM;
- Relazione geologica;
- Inquadramento territoriale;
- Planimetria particolareggiata;
- Relazione di calcolo;
- Tabulati di calcolo;
- Relazione geotecnica;
- Relazione sui materiali;

Preso atto che la spesa relativa al suddetto intervento viene quantificata in euro 47.378,73 come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
Intervento di realizzazione di un muro di sostegno in loc. Spartà dell'ex Comune di Sambiasc		
A	LAVORI	
A.1	IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	32.670,41 €
A.1a	INCIDENZA MANODOPERA su voce A1	4.228,64 €
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	2.485,82 €
A.3	TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1 + A.2)	35.156,23 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Contributo ANAC	35,00 €
B.2	Contributo SISMI.CA.	250,00 €
B.3	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2,0%) Quota Personale (80%): € 562,50 Quota Innovazione/Formazione (20%): € 140,62	703,12 €
B.4	IVA su lavori (22% di "A.3")	7.734,37 €
B.5	Imprevisti comprensivi di IVA al 22%	3.500,00 €
B.6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	12.222,50 €
A.3+B.6	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	47.378,73 €

Dato atto che:

- il Geom. Piero Spaccarotella in qualità di Rup ha trasmesso il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati alla parte attrice;

- la parte attrice *****, per tramite dello studio legale *****, comunicava la presa d'atto della proposta progettuale e il consenso alla realizzazione dell'intervento edilizio, autorizzando l'occupazione delle aree interessate per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
- il progetto esecutivo è stato verificato dall'Ing. Giuseppe Rigoli in servizio presso il settore tecnico, Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023, come da verbale di verifica, sottoscritto in data del 10/11/2025;

Viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto esecutivo di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023, ha provveduto alla validazione del Progetto Esecutivo con Verbale del 17/11/2025;

Ritenuto dover provvedere, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile del 15/12/2022, causa civile iscritta al n. *** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, all'approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento necessario al ripristino e alla messa in sicurezza dell'accesso

 *****per una spesa complessiva di euro 35.156,23 (IVA esclusa);

Dato atto che la spesa relativa alla realizzazione dell'intervento di cui al presente atto, in conformità ai principi contabili, trova copertura sul cap. 3233/1 piano de conti 2.02.01.09.999 con risorse finanziarie comunali nel Bilancio di Previsione 2026-2028;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso codice, dispone che *le stazioni appaltanti procedono ad affidare i lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) che prevede per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro procedure di affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;*

Valutato che l'aggiudicazione dei lavori potrà avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108 commi 1 e 2 D.lgs 36/2023 s.m.i. tenendo conto che la rispondenza ai requisiti è garantita sulla base del progetto esecutivo;

Verificato che per l'affidamento dei lavori, di importo superiore ad euro 5.000,00, si dovrà fare ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale come indicato dell'art.25 del D.lgs. 36/2023;

Vista la proposta della presente determinazione formulata dal RUP;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Considerata la necessità di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4 del Decreto legislativo n.267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere con la massima sollecitudine alle procedure per l'indizione dell'affidamento dei lavori;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22/05/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il progetto denominato "*Intervento di realizzazione di un muro di sostegno in loc. Spartà dell'ex Comune di Sambiasè*" ai sensi dell'art.41 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile del 15/12/2022 relativa alla causa civile iscritta al n. ****del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015;
3. **di dare atto** che il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a euro 47.378,73 di cui euro 35.156,23 per lavori ed oneri di sicurezza;
4. **di prenotare** la spesa complessiva di euro 47.378,73, sul capitolo 3233/1, bilancio 2026/2028, annualità 2026, piano de conti 2.02.01.09.999 ,
5. **di dare atto** che il RUP ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023 è il Geom. Piero Spaccarotella;
6. **di dare atto** che ai sensi dell'Articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10 al Codice, sono state quantificate le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, per un importo complessivo pari a euro 703,12 (corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara) ripartita per quota dell'80% pari a euro 562,50 destinata ai dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, e la quota Innovazione/Formazione (20%) pari a euro 140,62;
7. **di demandare** al RUP la predisposizione e la definizione di ogni attività necessaria a definire la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023;
8. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
9. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse,

limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
11. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1327 del 12/05/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 03/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 122 del 10/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.